

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7664/2543

พนักงานอัยการจังหวัดศรีสะเกษ
นายสุข ดัชฎยาวัตร

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 2 วรรคหนึ่ง, มาตรา 3 วรรคหนึ่ง

พ.ร.บ.มาตรา ชั่ง ตวง วัด พ.ศ.2466 มาตรา 31, มาตรา 32

พ.ร.บ.มาตรา ชั่ง ตวง วัด พ.ศ.2542 มาตรา 76, มาตรา 79

พ.ร.บ.มาตราชั่ง ตวง วัด พ.ศ. 2542 มาตรา 79 ซึ่งแก้ไขใหม่ มีระวางโทษ
เป็นคุณกว่าโทษตามกฎหมายเดิม จึงต้องใช้กฎหมายที่เป็นคุณแก่จำเลยตาม ป.อ.
มาตรา 3 วรรคหนึ่ง

การที่จำเลยมีเครื่องชั่งซึ่งไม่ถูกต้อง แม้จะเป็นเครื่องชั่งที่มีการแก้ไขลดเครื่อง
ชั่งที่ได้ทำการให้คำรับรองจากทางราชการอันเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.มาตราชั่ง ตวง
วัด พ.ศ. 2542 มาตรา 76 ซึ่งแก้ไขใหม่ก็ตาม แต่ตาม พ.ร.บ.มาตราชั่ง ตวง วัด
พ.ศ. 2466 อันเป็นกฎหมายที่บังคับใช้ขณะจำเลยกระทำความผิดมิได้บัญญัติไว้เป็น
ความผิด จำเลยจึงคงมีความผิดฐานมีเครื่องชั่งซึ่งไม่ถูกต้องตามความประสงค์ไว้เพื่อ
ใช้ในกิจการต่อเนื่องกับผู้อื่นและในพาณิชยกรรมของจำเลย ตาม พ.ร.บ.มาตราชั่ง ตวง
วัด พ.ศ. 2466 มาตรา 31 เท่านั้น ตาม ป.อ. มาตรา 2 วรรคหนึ่ง

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตาม พ.ร.บ.มาตราซั้ง ตวง วัด พ.ศ. ๒๕๖๖
มาตรา ๓๑, ๓๒, ๓๘ ป.อ. มาตรา ๓๒, ๓๓, ๙๑, ๒๗๐ ธิบของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตาม พ.ร.บ.มาตราซั้ง ตวง วัด พ.ศ.
๒๕๖๖ มาตรา ๓๑, ๓๒ วรรคสอง, ๓๘ ป.อ. มาตรา ๒๗๐ เป็นความผิดหลายกรรมต่าง
กัน ให้เรียงกระทงลงโทษ?

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาพิจารณาแล้ว ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยได้นำเครื่องซั้งของกลางไปซื้อ
ข้าวเปลือกจากชาวนาแล้วนำไปขายเอากำไรที่จังหวัดสุรินทร์ โดยเครื่องซั้งของกลาง
มีการแก้ไขดัดแปลงถอดนอตเดิมออกแล้ว ใช้นอตอื่นใส่แทนในลักษณะหลวม
สามารถใช้มือเปล่าหมุนออกได้ง่ายเพื่อสะดวกในการแก้ไข ให้แกนแกนล้อเลื่อนไปมา
ได้ ทำให้แกนล้อหมุนคานรับน้ำหนักได้แทนซึ่งรับน้ำหนักได้ไม่ตรงต่อความเป็นจริง
โดยผู้ซื้อจะได้สินค้าที่มีน้ำหนักมากกว่า ที่เครื่องซั้งแสดง น่าเชื่อว่าจำเลยมีเจตนา
ดัดแปลงแก้ไขเครื่องซั้งของกลางเพื่อเอาเปรียบในทางการค้า อนึ่ง เมื่อวันที่ ๑๘
ตุลาคม ๒๕๕๒ ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ภาค ๑ มี พ.ร.บ.มาตรา
ซั้ง ตวง วัด พ.ศ. ๒๕๕๒ ใช้บังคับให้ยกเลิก พ.ร.บ.มาตราซั้ง ตวง วัด เดิมทุกฉบับ
ตาม พ.ร.บ.มาตราซั้ง ตวง วัด พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้บัญญัติความผิดฐานกระทำการใด ๆ
เพื่อให้เครื่องซั้งที่มีการให้คำรับรองแล้วแสดงน้ำหนักผิดไปจากที่ได้รับการตรวจสอบ
ความเที่ยงไว้ในมาตรา ๗๕ และมีระวางโทษเป็นคุณกว่าโทษตาม พ.ร.บ.มาตราซั้ง

ดวง วัด พ.ศ. ๒๔๖๖ มาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง การกระทำความผิดของจำเลยฐาน
ดัดแปลงแก้ไขลดเครื่องซึ่ง จึงต้องใช้กฎหมายที่เป็นคุณแก่จำเลยตาม ป.อ. มาตรา ๓
วรรคหนึ่ง กระทั่งหนึ่ง การที่จำเลยใช้เครื่องซึ่งโดยรู้ว่าเป็นเครื่องซึ่งที่ถูกแก้ไข
ซึ่งเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.มาตราซึ่ง ดวง วัด พ.ศ. ๒๔๖๖ มาตรา ๓๒ วรรคสอง นั้น
ปรากฏว่าตาม พ.ร.บ.มาตราซึ่ง ดวง วัด พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๗๖ มีระวางโทษเป็นคุณ
กว่าโทษตามมาตรา ๓๒ วรรคสอง จึงต้องใช้กฎหมายที่เป็นคุณแก่จำเลยตาม ป.อ.
มาตรา ๓ วรรคหนึ่ง การกระทำความผิดดังกล่าวเป็นความผิดตาม ป.อ. มาตรา ๒๗๐ ด้วยอีก
กระทั่งหนึ่ง

ส่วนการที่จำเลยมีเครื่องซึ่ง ซึ่งไม่ถูกต้องดังกล่าวไว้ แม้จะเป็นเครื่องซึ่งที่มี
การแก้ไขลดเครื่องซึ่งที่ได้ทำการให้คำรับรองจากทางราชการก็ตาม แต่ตาม
พ.ร.บ.มาตราซึ่ง ดวง วัด พ.ศ. ๒๔๖๖ มิได้บัญญัติความผิดในการมีเครื่องซึ่ง ที่ได้มี
การแก้ไขลดดังกล่าวให้เป็นความผิดไว้โดยเฉพาะ จำเลยจึงคงมีความผิดฐานมี
เครื่องซึ่งซึ่งไม่ถูกต้องตาม ความประสงค์ไว้เพื่อใช้ในกิจการต่อเนื่องกับผู้อื่นและใน
พาณิชย์กิจของจำเลย ตาม พ.ร.บ.มาตราซึ่ง ดวง วัด พ.ศ. ๒๔๖๖ มาตรา ๓๑ เท่านั้น
ดังนั้น แม้ตาม พ.ร.บ.มาตราซึ่ง ดวง วัด พ.ศ. ๒๕๔๒ จะบัญญัติให้การมีเครื่องซึ่งที่มี
การให้คำรับรองแล้วแสดงน้ำหนักผิดไปจากที่ได้ตรวจสอบความเที่ยงเป็นความผิด
ตาม มาตรา ๗๖ ก็ตาม แต่เมื่อขณะกระทำความผิดกฎหมาย มิได้บัญญัติให้การมี
เครื่องซึ่งดังกล่าวเป็นความผิดเกินไปกว่าความผิดตามมาตรา ๓๑ ดังกล่าวนั้น กรณี
จึงไม่อาจลงโทษจำเลยตามมาตรา ๗๖ ได้ ตาม ป.อ. มาตรา ๒ วรรคหนึ่ง

อนึ่ง ความผิดตาม พ.ร.บ.มาตราซึ่ง ดวง วัด พ.ศ. ๒๔๖๖ มาตรา ๓๑ นั้น ได้มี
พ.ร.บ.มาตราซึ่ง ดวง วัด พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติความผิดฐานมีเครื่องซึ่งโดยรู้ว่าเป็นเครื่อง
ซึ่งนั้นมีความเที่ยงผิดอัตราไว้ในมาตรา ๗๙ และมีระวางโทษเป็นคุณกว่าโทษตาม
มาตรา ๓๑ จึงต้องใช้กฎหมายที่เป็นคุณแก่จำเลยตาม ป.อ. มาตรา ๓ วรรคหนึ่ง

การกระทำความผิดดังกล่าวยังเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท กับ ป.อ. มาตรา ๒๗๐ ด้วย

พิพากษากลับเป็นว่า จำเลยมีความผิดตาม พ.ร.บ.มาตราซัง ตวง วัด พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๗๕, ๗๖, ๗๙ และ ป.อ. มาตรา ๒๗๐ ฐานดัดแปลงแก้ไขลดเครื่องซัง จำคุก ๑ ปี ฐานมีเครื่องซังโดยรู้ว่าเครื่องซังนั้นมีความเที่ยงผิดอัตรา เป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทกับ ป.อ. มาตรา ๒๗๐ ให้ลงโทษตาม ป.อ. มาตรา ๒๗๐ ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุด จำคุก ๑ ปี และฐานใช้เครื่องซังที่ผิดอัตรา เป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท กับ ป.อ. มาตรา ๒๗๐ ให้ลงโทษตาม พ.ร.บ.มาตราซัง ตวง วัด มาตรา ๗๖ ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุด จำคุก ๒ ปี รวมจำคุก ๔ ปี มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้หนึ่งในสี่ คงจำคุก ๓ ปี ตรีบของ กลาง.

(เรื่องฤทธิ์ ศรีวรรณะ-วิชัย วิวิตเสวี-พลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา)

ศาลจังหวัดศรีสะเกษ - นายโสภณ เคนวิเศษ
ศาลอุทธรณ์ภาค 1 - นายตามจิต โสติธรรม

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>